



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 83/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין:

1. נאוה גפן ת.ז. 0760712
 2. וקנין סלמה ת.ז. 051939072
 3. מרים שוורץ - נמחקה
 4. שלום לבני - נמחק
- שתייהן ע"י ב"כ עוה"ד דוד שרם
מרח' סוקולוב 5, הרצלייה
טל: 09-9508301, פקס: 09-9508304

התובעים/
הנתבעים שכנגד

- נ ג ד -

נציגות הבית המשותף ברח' ויצמן 35 הרצלייה
באמצעות מזי תם ניהול ואחזקת בתים משותפים
ע"י עו"ד מיכל קמחי
גנות הדר, ת"ד 2520, נתניה
טל: 077-4004309, פקס: 077-5533382

הנתבעת/
התובעת שכנגד

פסק דין

1. במסגרת הליך זה הוגשו תביעה ותביעה שכנגד שעניינן אחד – עבודות שיפוץ שבבית המשותף אשר ברחוב ויצמן 35, הרצלייה (להלן: "הבית").
2. בתחילה הוגשה התביעה על ידי ארבעה מבעלי הדירות בבית, ואולם בהודעת ב"כ התובעים מיום 28.6.10 התבקש להורות על מחיקתם של תובעים 3 ו- 4.
3. בדיון מיום 27.6.10 הבהירו התובעות 1 ו- 2 כי תביעתן היא כנגד הנציגות באמצעות חברת הניהול מזי תם ניהול ואחזקת בתים משותפים (להלן: "חברת הניהול"), ובמסגרת תביעתן זו התבקש ליתן צו המורה כי התובעות אינן חייבות לנתבעת דבר בגין עבודות השיפוץ.

טענות התביעה בתמצית

4. העבודות, נשוא השיפוץ (להלן: "העבודות") אינן בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף, ולפיכך בהעדר הסכמת התובעות לביצוע העבודות אין מקום לחייבן בגין עבודות אלה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

5. העבודות הינן בהיקף כספי ראוותני של למעלה מ - 800,000 ש"ח המהווה בזבוז משווע של כספי בעלי הדירות בבית.
6. חברת הניהול היא זו שיזמה את ביצוען של העבודות מתוך מטרה לגבות דמי ניהול גבוהים, תוך הסתרת נתון זה מבעלי הדירות בבית.
7. לא התקבלה כל הסכמה ו/או אישור מאת בעלי הדירות לגביית דמי הניהול לטובת חברת הניהול בגין ביצוע העבודות.
8. חלק מבעלי הדירות שילמו את חלקם בגין העבודות לאחר שהוטעו בקשר למצב המשפטי משהוצג בפניהם כי ניתן לחייב בגין תשלום זה מבחינת החוק.

טענות ההגנה בתמצית

9. ההחלטה בדבר ביצוע העבודות נתקבלה כדין.
10. ההחלטה בדבר ביצוע העבודות התקבלה לבקשת בעלי הדירות בשל מצבו של הבית שנבנה בשנת 1972, ולא עבר מאז כל שיפוץ.
11. העבודות הינן בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף ואין המדובר בהשבחות ו/או שיפורים ניכרים.
12. ההחלטה אודות ביצוע העבודות התקבלה רק לאחר שהוצגו 3 הצעות מחיר, ובעלי הדירות נתנו הסכמתם לשיפוץ.
13. השיפוץ הינו בחסות עיריית הרצליה שהעניקה לבעלי דירות בבית הלוואה למימון העבודות ללא ריבית וללא הצמדה.
14. אחוז דמי הניהול אשר נגבה (4%) הינו סכום קבוע ומקובל, ונגבה בהסכמת בעלי הדירות בבית.
15. כל בעלי הדירות בבית מלבד התובעות שילמו או התחייבו לשלם את חלקם בגין ביצוע העבודות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

כתב התביעה שכנגד

16. בד בבד עם כתב ההגנה הגישה הנתבעת כתב תביעה שכנגד בה עתרה לחייב את הנתבעות שכנגד לשאת בתשלום בגין חלקן בעלות ביצוע העבודות בבית.

17. על פי הנתען בכתב התביעה שכנגד חלקה של נתבעת שכנגד מס' 1 עבור השיפוץ עומד על סך של 72,364 ₪, וחלקה של נתבעת שכנגד מס' 2 עבור השיפוץ עומד על סך של 43,052 ₪.

18. בכתב התביעה שכנגד חזרה התובעת שכנגד על טענותיה המרכזיות בכתב ההגנה לפיהן ההחלטות בדבר ביצוע העבודות התקבלו כדין והן בבחינת "החזקה תקינה של הרכוש המשותף".

כתב ההגנה שכנגד

19. בכתב ההגנה שכנגד חזרו הנתבעות שכנגד על טענותיהן המרכזיות בכתב התביעה לפיהן העבודות בוצעו ללא הסכמתן ואינן מהוות "החזקה תקינה של הרכוש המשותף".

ההליכים שהתקיימו בתיק

20. מטעם התובעות והנתבעות שכנגד (להלן: "התובעות") הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבעת והתובעת ושכנגד (להלן: "הנציגות") להתקשר ו/או לבצע עבודות בבית (להלן: "הבקשה").

21. ביום 28.6.10 התקבלה החלטת כב' המפקח סילברמן אשר דחתה את הבקשה.

22. ביום 28.6.10 התקבלה הודעה מטעם ב"כ התובעות ולפיה התובעים 3 ו 4 החליטו להסתלק מהתובענה, ומשכך התבקשה מחיקתם.

23. בתיק התקיימו שתי ישיבות הוכחות, וכן הוגשו סיכומי הצדדים בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

דיון והכרעה

24. התביעה והתביעה שכנגד עניינן אחד – עבודות שיפוץ שמקצתן ויתרון עתידות להתבצע בבית.

25. בתובענה מבקשות התובעות כי יינתן צו המורה כי אינן חייבות בעלויות ביצוע העבודות בבית. בתביעה שכנגד מבוקש לחייב את התובעות שכנגד בחלקן בעלויות ביצוע העבודות. משכך, ההכרעה בשתי התובעות תהיה נגזרת הפוכה, ככל שיקבע כי התובענה מתקבלת הרי שתדחה התביעה שכנגד וההפך נכון גם הוא.

26. המחלוקת המרכזית בתיק סבה סביב השאלה האם העבודות נשוא השיפוץ בבית הינן בבחינת "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם לאו.

המסגרת הנורמטיבית

27. חובת ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין (להלן: "חוק המקרקעין"), המורה כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

28. סעיף 12 לתקנון המצוי החל על הבית קובע מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1696, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 83/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

29. מצירופם של שני סעיפי החוק הנ"ל עולה שהחלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף, כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תתקבל ברוב דעות, ותחייב גם בעל דירה שלא הסכים לה. ראה לעניין זה, ע"א 1329/03 (ים) עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים, דינים מחוזי כרך לד (3), 818.

30. הגישה הנוהגת היום בפסיקה מרחיבה את פרשנות המונח "החזקה תקינה", ובוחנת מונח זה על פי תנאי הזמן והמקום. ראה לעניין זה רע"א 7112/93, צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח', פ"ד מח (5), 550 :

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שנבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום – קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."

31. הפסיקה מכירה כיום גם באפשרות להוסיף ולכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף, תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו. ראה לעניין זה וינברגר לעיל :

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה כמו התקנת מעלית נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 83/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

ראה גם ע"א (ת"א) 2329/03, פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו).

32. לאור הוראות סעיף 58, סעיף 2 לתקנון המצוי הנ"ל, וההלכות המוזכרות לעיל, עלינו לבחון את התובענות דנן.

האם ההחלטה בדבר ביצוע העבודות התקבלה כדין?

33. הנציגות טוענת כי ההחלטה בדבר ביצוע העבודות התקבלה לבקשת בעלי הדירות בשל מצבו של הבית שנבנה עוד בשנת 1972, ולא נעשה מאז כל שיפוץ, וכי החלטה זו התקבלה כדין. הלכה למעשה התובעות אינן מכחישות כי ההחלטה האמורה התקבלה כדין, ואולם טוענות כי חלק מבעלי הדירות שילמו את חלקם בגין העבודות לאחר שהוטעו בדבר המצב המשפטי שהוצג בפניהם, כאילו תשלום זה מחייבם מבחינת החוק.

מתצהיר העדות הראשית שהוגש על ידי הגב' מזי תם, עדת הנציגות, והמסמכים שצורפו לו עולה, כי החלטה בדבר שיפוץ הבית התקבלה באסיפה הכללית של הבית שהתקיימה ביום 14.4.10 בנוכחותם של רוב בעלי הדירות בבית. עוד עולה כי בטרם התקבלה החלטה כאמור, הפיצה גב' תם, מסמך מיום 27.12.09, בו התבקשה הסכמתם העקרונית של בעלי הדירות לביצוע העבודות, וכי הסכמה כאמור ניתנה על ידי רוב עלי הדירות בבית.

מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 14.4.10 אשר צורף כנספח לתצהירה של הגב' תם עולה כי בעלי הדירות קיבלו אינפורמציה מפורטת באשר לתהליך ואופן ביצוע השיפוץ לבית, וכי הוצגו 3 הצעות מחיר של קבלנים לצורך ביצוע העבודות כשמביניהן נבחרה ההצעה הזולה ביותר. כן עולה מהפרוטוקול הנ"ל, כי ניתנה הסכמתם של בעלי הדירות לביצוע הסעיפים שפורטו בכתב הכמויות שהוצג בפניהם במהלך הישיבה, וזאת למעט



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 83/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

התובעת 1 שהביעה הסכמתה לשיפוץ בהיקף קטן יותר. עוד עולה מפרוטוקול הישיבה כי בעלי הדירות בבית ביקשו להוסיף רכיבים נוספים לשיפוץ ביניהם: שבירת קיר מול מעלית הבית, איטום הגג המשותף, החלפת ארונות חשמל, תוספת של חיפוי קירות חדר אשפה, ולוותר על עבודות חיפוי קירות במבואות הקומות בבית. לבעלי הדירות בבית נמסר כי עלות השיפוץ מסתכמת בסך של 853,254 ₪ הכולל מע"מ, פיקוח הנדסי ע"י מהנדס, ניהול השיפוץ ומקדם הגנה להוצאות בלתי צפויות מראש שיוקצו בחלקם להקמת גינה חדשה בסיום השיפוץ.

גב' תם חזרה על עדותה הנ"ל בחקירתה הנגדית לשאלותיו של ב"כ התובעות ודבריה אלו לא נסתרו. (ראה פרוטוקול מיום 30.1.11, עמ' 5, שורות 7-12). כך גם לא נסתר האמור במסמכים שצוינו לעיל.

טענתן של התובעות ולפיהן חלק מבעלי הדירות שילמו את חלקם בגין העבודות לאחר שהוטעו בדבר המצב המשפטי שהוצג בפניהם, נטענה בעלמא, בלא שהובאה לכך כל ראיה. התובעות היו יכולות בנקל להעיד בעלי דירות בבית על מנת לתמוך בטענתן זו, אך בחרו שלא לעשות כן. הלכה פסוקה היא כי הימנעות צד מהבאת עד פועלת לחובתו. ראה לעניין זה, הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' ממתיהו ואח', פ"ד (מה) 658, 651:

"אי הבאתו של עד רלבנטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל הדין שנמנע מהבאתו חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה שכנגד".

הנה כי כן, מהאמור לעיל, עולה כי לבעלי הדירות בבית ניתנה אינפורמציה מלאה באשר להליך השיפוץ ואופן ביצועו, כך שיכולים היו לקבל החלטה מושכלת בעניין. התנהל שיח ושיג בין בעלי הדירות באשר לעבודות שיבוצעו, ובסופו של יום התקבלה החלטתם של רוב בעלי הדירות לביצוע העבודות.

משכך, אני קובעת כי ההחלטה בדבר ביצוע העבודות נתקבלה כדין.

טיבן של העבודות שבוצעו

34. עלינו לבחון עתה את רכיבי העבודות שבוצעו. האם מדובר ב"החזקה תקינה" כאמור, אם לאו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

על פי תצהירה של גב' תם עדת הנציגות המדובר בבית שנבנה בשנות ה – 70 של המאה הקודמת שלא בוצע בו כל שיפוץ למעט החלפת דלת ותיבות דואר, ומשכך התעורר הצורך בביצוע שיפוץ לבית. עדותה זו של גב' תם לא נסתרה על ידי התובעות.

מחוות דעת המומחה, המהנדס, סאמי חאג', שהוגשה מטעם הנציגות עולה כי ביקר בבית עוד טרם השיפוץ על מנת לאמוד את מצבו, ומצא כי קיימים בבית מפגעים בטיחותיים המצריכים ביצוע מידי של עבודות שיפוץ בבית. לאחר ביקורו כאמור ערך כתב כמויות בו פירט את העבודות הנדרשות לצורך ביצוע השיפוץ הכולל, בין היתר, את העבודות הבאות:

- תיקון וצביעת קירות חוץ לרבות תיקון תקרות גגונים בולטים מבטון, תיקון קירות חוץ הכולל קירות חיצוניים, קילוף שפריץ קיים ושפריץ מלט חדש, מריחות בטון בקירות הבית, סידוד תקרת קומת עמודים, תיקון עמודי בטון בקומת העמודים, תיקון שטחי בטונים פגומים בתקרות, קורות וקירות מבטון;

- צביעת נגרות ומסגרות חוץ לרבות צביעת דלתות וחלונות, איטום סביב חלונות ומזגנים, צביעת חלקי פח, מסגרות, צינורות חוץ סורגים ומעקות לרבות קומת העמודים;

- עבודות בחדרי המדרגות לרבות סידוד תקרות, סידוד מקלט, צביעת ארונות עץ, חשמל מים ותקשורת, צביעת מסגרות המקלט וחדר המכונות, פירוק תיבות דואר קיימות והתקנת תיבות דואר חדשות, פירוק ריצוף טראצו קיים וריצוף מחדש במרצפות גרניט פורצלן, פירוק דלת כניסה ראשית ואחורית, התקנת אינטרקום ודלת חדשה, פירוק סורגים מברזל קיימים והתקנת מעקה חדש מברזל, פירוק גופי תאורה קיימים שיפוץ חדר אופניים הכולל תיקון וצביעת קירות והתקנת דלת פלדלת וחלון אוורור;

- שיפוץ ביתן חדר האשפה לרבות תיקון וצביעת קירות התקרה, פירוק ריצוף וריצוף חדש, קילוף טיח, מריחת בטון, חיפוי באריחי קרמיקה;

- פירוק מתלי כביסה ומסתורי כביסה קיימים והתקנת מסתורי כביסה חדשים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

בחקירתו הנגדית אישר מר חאג' כי כתב הכמויות שצורף לתצהירה של הגב' תם נערך על ידו (ראה פרוטוקול דיון מיום 22.2.11, עמ' 2, שורות 1-7). עדותו זו הייתה אמינה עלי, והתרשמתי הימנה כי השיפוץ היה הכרחי בשל כשלים בטיחותיים שנמצאו בבית.

הנציגות טרחה ותייעדה בתמונות את מצבו של הבית עובר לביצוע השיפוץ (דיסקט המכיל התמונות האמורות צורף לתצהירה של הגב' תם ולא נסתר על ידי התובעות). מתוך התמונות ניתן להתרשם כי מצבו הפיזי של הבית היה "בכי רע" וחייב ביצוע עבודות שיפוץ לרוב.

בכתבי טענותיהן טוענות התובעות לגבי כל רכיב ורכיב שפורט בכתב הכמויות הנ"ל כי הינם בבחינת "השבחה" ולא "החזקה תקינה של הרכוש המשותף". בתצהיר עדות ראשית שהוגש על ידי התובעת 1 מסכימה זו לשאת בתשלום חלקה בעבור החלפת ארונות חשמל הבנויים מעץ לארונות מתכת וכן עבור עבודות עיבוי של שני עמודים בלבד וזאת בהתבסס על ממצאי חוות דעת המומחה מטעמה, שיפורטו בהמשך.

באשר לפירוק והתקנת מתלי ומסתורי כביסה, נטען על ידי התובעות כי הינם בגדר רכוש פרטי הצמוד לדירות הבית ולא רכוש משותף, ומשכך לא היה מקום לחייב התובעות בעבור רכיב זה. עוד טענות התובעים כי בהיות תובעת 1 נעדרת מסתור כביסה כלל לא הוזמן בעבורה כזה, וכתימוכין הפנו לכתב הכמויות ממנו עולה כי הוזמנו 20 יחידות בעוד שהבית מונה 21 דירות.

כן הוגשה מטעם התובעות חוות דעת מומחה מיום 28.6.10 של האדריכלית, הגב' אילנה בהגן (להלן: "חוות הדעת"): בחוות הדעת התייחסה הגב' בהגן לחלק מרכיבי העבודות שפורטו בכתב הכמויות לעיל, וקבעה לגבי הרכיבים הבאים כדלקמן:

- חיפוי המבנה בטיח: "השפריץ הקיים נראה במצב טוב, אין בו סדקים והייתי ממליצה לבצע תיקונים נקודתיים לבצע רחיצה בלחץ מים וצביעה חדשה כל זאת ללא צורך בקילוף כל הטיח הקיים. פירוק כל הטיח הקיים החלפתו בגרניט פורצן מיותרים ואינם מחויבים ככל ועיקר ממצבו של הבניין".

- תיקון עמודי הבניין: גב' בהגן מציינת בחוות הדעת כי אינה מתייחסת לרכיב זה, מאחר ובעת ביקורה "סיימו לקלף את הטיח אשר ציפה את העמודים".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

- צביעת חלונות דלתות ואיטום פתחים הינם בהתאם לחוות דעת "חלק מאחזקת המבנה השוטפת".
- חדרי מדרגות לובי וחדר שירות: "צביעה, תאורה, צביעת דלתות ומעקות. מומלץ לבצע במסגרת אחזקת המבנה. החלפת ריצוף הטרצו הקיים איננה מחויבת מהמצב בשטח ואיננה מומלצת".
- ארונות חשמל ותקשורת: בהתאם לחוות הדעת "יש להחליף את ארונות העץ המיושנים בארונות פח תקינים ובטיחותיים העונים לדרישות ח"ח".
- עבודות אלומיניום: בהתאם לחוות הדעת ויטרינה בכניסה לבית, תיבות הדואר והאינטרקום נראים תקינים ואין צורך בהחלפתם.
- סעיפי פיתוח החצר: בהתאם לחוות הדעת השביל הקיים ברובו במצב תקין למעט באזור המדרגות, וכי יש "לתקן לחזק וליישר את המדרגות בחצר כדי שלא יהוו סכנה בטיחותית. עוד מוסיפה הגב' בהגן כי "החלפת הריצוף בגרנוליט איננה מחויבת מהנראה בשטח".
- מסתורי כביסה: גב' בהגן ממליצה "להחליפם בחדשים כדי לשמר את חזות הבניין".
- גב' בהגן התייחסה בחוות דעתה אף לשיפוץ חדר ההסקה, ואולם נוכח העובדה כי רכיב זה הורד מסדר היום ואינו מהווה עוד חלק מעבודות שיפוץ הבית, לא מצאתי להתייחס אליו.
- בסיכום חוות הדעת קובעת גב' בהגן: "התרשמותי הכללית הינה שיש מקום לבצע את הסעיפים הנוגעים לבעיות בטיחות (מדרגות הפיתוח וארונות החשמל). כמו כן מומלץ לבצע סעיפי תחזוקה שוטפת כמו צביעה זאת כדי לשמר את חזות הבית. שאר סעיפי השיפוץ אינם מחויבים והינם עניין של בחירה".
- לאחר שבחנתי את ראיות הצדדים הנ"ל והפסיקה אשר פורטה לעיל, שוכנעתי כי העבודות, נשוא התביעה, הינן בבחינת הכרח ואי ביצוע חלק מהן מהווה סכנה בטיחותית של ממש. מסקנתי זו עולה אף מחוות הדעת של הגב' בהגן, מטעם התובעות. ראה סיכום חוות דעת של הגב' בהגן לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 83/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

הלכה למעשה, עיון בחוות הדעת שהוגשה מטעם התובעות מלמד, כי אף לשיטת המומחית מטעם התובעות, הגב' בהגן, חלק מהעבודות הינן בגדר החזקה שוטפת של הבית (ראה סעיף 3, 4 ו-8 לחוות הדעת).

באשר לעבודות חיפוי המבנה בטיח ושפריץ, שעל פי חוות דעתה של הגב' בהגן לא היה בהם צורך ודי היה בביצוע תיקונים נקודתיים, הרי שמעדותו של מר חאג', מטעם הנציגות, שוכנעתי כי עבודות אלה היו נחוצות בשל סדקים שהתגלו בקירות הבית. ראה לעניין זה עדותו של מר חאג' בפרוטוקול מיום 22.2.11, עמ' 2, שורות 20-35:

"ש. כשיש סדקים בקירות חיצוניים צריך להביא קונסטרוקטור, לא. ת.אני מהנדס קונסטרוקציה. ש. למרות שאתה לא ציינת שום דבר, אתה יכול למקם אותי היכן היו סדקים בקירות הבניין. ת. אני אראה לך כאשר תסייר בבנין. ש. איפוא היה סדקים. ת. יש סדקים אופקיים ואנכיים בתפרי חיבור בין אלמנטי בטון – קירות בלוקים בנויים. ש. אני שואל אותך על קירות חיצוניים. ת. השבתי לגבי קירות חיצוניים.... עוד סדקים היו בגגונים הבולטים. ש. מומחית בדקה את הקירות החיצוניים והיא כותבת במפורש שנראה במצב טוב ואין סדקים. מה אתה אומר על זה היא משקרת. ת.היא צילמה שאין סדקים, מתי היא הגיעה לבניין.... אני יש לי משקפת שאני מסתכל על הקירות, אני לא יודע להסביר איך היא הגיעה למסקנה זו, במסגרת השיפוף נפתחו הסדקים ותוקנו".

מצאתי להעדיף את עדותו של מר חאג' שהינו מהנדס בהכשרתו על פני עדותה של הגב' שהינה אדריכלית במקצועה.

באשר לעבודות הנוספות המפורטות בחוות דעתה של הגב' בהגן, לרבות החלפת תיבות הדואר והאינטרקום, הרי שאין כל פסול בכך כי אלו יותאמו לסגנון הבניה המודרני, ולא התרשמתי, מהראיות שהובאו בפני, כי אלה נעשה באופן ראוותני (גב' בהגן מאשרת כי חלק מהרכיבים לגביהם קבעה כי אין צורך להחליפם אינם מודרניים. ראה פרוטוקול מיום 30.1.11, עמ' 3, שורות 3-4). ראה לעניין זה, ע"א 3977-07 (מחוזי ת"א) עזבו המנוח רפאל אלושילי ז"ל נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א, צורף לסיכומי הנציגות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

יתירה מכך, מפסק הדין בעניין וינברגר לעיל, ניתן להסיק שאף אם בעקבות שיפוץ המבוצע בבית, חל גם שיפור במצבו ובמראהו, אין בכך כדי לחייב הסכמת כל בעלי הדירות לצורך השיפוץ.

לעניין מסתורי כביסה, עיון בכתב הכמויות מלמד כי העבודה בעבור פירוק והתקנת מתלי ומסתורי כביסה מתייחסת ל – 20 יחידות בלבד ולא למספר היחידות הקיימות בבית (על פי נסח הרישום הבית כולל 21 יחידות). טענת התובעת 1 לפיה אין ברשותה מסתור כביסה ואף לא הותקן לה מסתור כביסה במסגרת השיפוץ, לא נסתרה על ידי הנציגות, ומשכך אני מקבלת את טענת התובעת 1 לפיה לא היה מקום לחייבה בעבור רכיב זה.

בסיכומיהן טוענות התובעות כי קיים שוני בין ההצעה לביצוע העבודות מיום 1.4.10 כפי שהוצעה לבעלי הדירות בבית ע"י הגב' תם לבין העבודות עליהם הוסכם בסופו של יום בכתב הכמויות דבר המעורר לטענתן "תהיות" באשר לעבודות שאושרו. אין בידי לקבל טענתן זו של התובעות. המסמך מיום 1.4.10 הינו כעולה מכותרתו בגדר "הצעה" שהוצגה בפני בעלי הדירות בבית. בסופו של יום התקבלה ביום 14.4.10 החלטת האסיפה הכללית באשר לעבודות נשוא כתב הכמויות לאחר שהתקיים דיון בעניין כמפורט בסעיף 33, ואלו הן העבודות שיש לראותן כעבודות שקיבלו את הסכמת האסיפה הכללית.

אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, הריני קובעת כי העבודות נשוא התביעה הינן בבחינת "החזקה שוטפת" של הרכוש המשותף בבית, ודי היה בהסכמת רוב בעלי הדירות בבית לשם קבלת החלטה על ביצוען, ומשנתקבלה ההחלטה, היא מחייבת אף את התובעות וזאת למעט הרכיב הנוגע לפירוק והתקנת מתלי ומסתורי כביסה, ככל שהדבר מתייחס לתובעת 1, כמפורט.

עלות העבודות

35. בהתאם לתצהירה של הגב' תם, מטעם הנציגות, עלות עבודות השיפוץ מסתכמת על סך של 853,254 ₪ לפי הפירוט הבא:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 83/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

סך של 683,095 ₪ כולל מע"מ לחברה הקבלנית אחים מנחם. תימוכין לסכום האמור מצאתי בכתב הכמויות החתום על ידי החברה הקבלנית הנ"ל מיום 12.5.10 בו מפורטת עלות העבודה לגבי כל רכיב ורכיב בשיפוץ כשהסכום הכולל הינו 683,095 ₪.

- סך של 71,596 ₪ כולל מע"מ לקבלן האספלט. לטענת התובעות, סעיף החיוב בעבור רכיב זה נמחק מכתב הכמויות ולא הוכח כי הוגשה הצעה כספית אחרת. מעדותה של הגב' תם, שהייתה אמינה עלי, שוכנעתי כי רכיב זה אכן נמחק מכתב הכמויות, וזאת מאחר והצעת החברה הקבלנית אחים מנחם הייתה גבוהה מדי בסעיף זה, ולפיכך ההתקשרות לביצוע עבודות האספלט הייתה עם קבלן אחר ראה לעניין זה פרוטוקול מיום 30.1.11, עמ' 5, שורות 17-19: **"כתב כמויות זה נחתם עם האחים מנחם שזה קבלן השיפוצים, בנפרד בגלל שקבלן השיפוצים היה יקר באספלט, בסעיף זה, החלפנו קבלן, מה שהראיתי זה מה שנחתם עם האחים מנחם בגלל שלקחו יקר ולכן מחקנו את זה, הבאתי הצעה נוספת מקבלן אחר"**.

תימוכין לכך מצאתי בכתב הכמויות ממנו עולה, כי עלות העבודות הנ"ל בהתאם לכתב הכמויות עמדה על סכום גבוה יותר.

מכל מקום, סכום השיפוץ העומד על סך של 853,254 ₪ והכולל בחובו אף ביצוע עבודות האספלט הנ"ל אושר באסיפה הכללית - ראה סעיף 3 להחלטות האסיפה הכללית בעניין השיפוץ אשר צורפו לתצהירה של הגב' תם ולא נסתרו על ידי התובעות (להלן: "סעיף 3 להחלטות האסיפה הכללית"). לפיכך, משהוקטן הסכום הנגבה בעבור עבודות אספלט בשל העברת עבודות אלו לקבלן זול יותר, לא מצאתי כי היה צורך לחזור אל האסיפה הכללית על מנת לקבל אישור מחודש לסכום הנמוך יותר.

- סך של 30,188 ₪ עבור ניהול השיפוץ (4% מעלות השיפוץ), לטענת התובעות, סעיף החיוב בעבור רכיב זה לא אושר על ידי האסיפה הכללית, והנציגות מנועה מלשמש בעת ובעונה אחת נציגות הבית וגם חברת הניהול של השיפוץ. אין בידי לקבל טענה זו. סכום השיפוץ הכולל ופירוט רכיביו אושר, כאמור, על ידי האסיפה הכללית, ככולל אף רכיב של דמי ניהול ראה סעיף 3 להחלטות האסיפה הכללית: **"עלות השיפוץ כפי שנמסר באסיפה מסתכם בכ - 853,254 ₪ המחיר כולל מע"מ פיקוח הנדסי ע"י מהנדס, ניהול השיפוץ, ומקדם הגנה להוצאות בלתי צפויות מראש שיוקצו בחלקם**



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 83/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

להקמת גינה חדשה. כך גם לא מצאתי כל פסול בכך, כי נציגות הבית גובה שכר בגין ניהול השיפוף. בהתאם לסעיף 68 לחוק המקרקעין אין מניעה כי תמונה נציגות בשכר.

- סך של 18,867 ₪ עבור פיקוח הנדסי וסך של 49,508 ₪ לטובת הוצאות בלתי צפויות מראש. לטענת התובעות סעיפי החיוב בעבור רכיבים אלה לא קיבלו את אישור האסיפה הכללית, ואין בסמכות הנציגות לחייב בעל דירה בעבור רכיב "ההוצאות הבלתי צפויות" ללא הסכמתו. אין בידי לקבל טענה זו. החיוב בעבור הרכיבים הנ"ל אושר באסיפה הכללית ראה סעיף 3 להחלטות האסיפה הכללית והינו כורח המציאות בשיפוף בהיקף המדובר.

חיסכון כספים בקופת הנציגות לטובת הוצאות בלתי צפויות הוא ראוי ולגיטימי ראה לעניין זה המלומד י.ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף, נבו הוצאה לאור, תשנ"ז – 1997, עמ' 497-498:

"החוק מדבר על חובת ההשתתפות של בעלי הדירות "בהוצאות הדרושות להחזקת התקנה ולניהול של הרכוש המשותף...". שאלה היא אם הוראה זו חלה רק על הוצאות הדרושות בהווה, או שמא גם על הוצאות צפויות בעתיד, שמועדן אינו ודאי. האם לא יוכל בעל דירה המתנגד לצבירת קרן רזרבית, לטעון, דרך משל, כי הוא מתעתד למכור את דירתו לפני הגיע המועד הצפוי שבו ניתן יהיה ליהנות מן הקרן הרזרבית? נטייתנו היא למתן פירוש מרחיב למילים הנזכרות שבחוק. דומה כי ניתן לומר שגם הוצאה שתידרש בעתיד היא הוצאה הדרושה לאחזקת התקנה של הבית, וכי צבירה הדרגתית של כספים בקרן רזרבית היא דרך ניהול סבירה. לפי גישה זו ניתן יהיה לחייב את בעלי הדירות להשתתף בצבירת קרן רזרבית. הטיעון של בעל דירה כי הוא מתכוון למכור את דירתו בטרם יוכל להפיק תועלת מן הקרן הרזרבית כמוהו כטיעון של בעל דירה כי הוא מתנגד לשתילת עץ תאנה בגן מכיוון שלא יספיק בחייו ליהנות מפירותיו. פעולות לאחזקה תקנה של רכוש אינן יכולות להיות מכוונות אך ורק להנאות של ההווה. אחזקה צופה מטבעה פני העתיד".

תימוכין לכך, כי סכום השיפוף עומד על סך של 853,254 ₪ מצאתי אף בעובדה כי פרט לתובעות כל בעלי הדירות בבית שילמו ו/או התחייבו לשלם את חלקם בגין השיפוף בהתאם לסכום האמור. ראה תצהירה של הגב' תם והמסמך שצורף לתצהירה בו טבלה המפרטת את שמות בעלי הדירות בבית, חלקם בגין השיפוף ומי מהם שילם או



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

התחייב לשלם את חלקו בעבור השיפוץ, אשר לא נסתרו על ידי התובעות. גם התובעת 1 מודה בעדותה כי פרט לה ולתובעת 2 אין מתנגדים נוספים לשיפוץ:

"היינו כ – 8 בעלי דירות שלא הסכימו, חלקם משכירים את הדירות, וכל פעם מישהו ירד מההתנגדות, לאט לאט התמעטו המתנגדים באורך פלא ומסתורי, נשארנו 4 וגם אז כנראה לא היה מספיק ובסוף נשארנו רק סלמה ואני".

טענת התובעות, כי לא הוכח כי עבודות השיפוץ בוצעו בפועל, אין בה כדי להעלות או להוריד, שכן חיוב בעל דירה לשאת בחלקו בגין הוצאות שיפוץ אינו תלוי בהוכחת ביצוע עבודות אלה בפועל, שכן כיצד יבוצעו העבודות בפועל אם לא ישולמו הכספים מראש?

מכל האמור לעיל, אני קובעת כי הוכח בפני כי סכום השיפוץ עומד על סך של 853,254 ₪.

חלקן של התובעות

36. לטענת התובעות חלקן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף הינו בהתאם לחלקן ברכוש המשותף כפי הרשום במרשם, ומשכך יש לחייבם לפי חלקים אלה בלבד. לטענת הנציגות חלקן היחסי של התובעות בהוצאות צריך להיות מחושב לפי יחס שטח רצפת דירתן אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, כפי המופיע בנסח הרישום. הדין הוא עם הנציגות.

בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין החל על הבית, בהעדר קביעה אחרת בתקנון המוסכם של הבית, על בעל דירה להשתתף בהוצאות לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף. את גודל הדירות יש לגזור מנסח הרישום (ראה רע"א 587/83, ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח', פד"י לח (4) 487, המחייב את המפקח על רישום המקרקעין לפסוק בהתאם למצב הרישומי).

בהתאם לנסח הרישום שטח דירת התובעת 1 הינו 158 מ"ר ושטח דירת התובעת 2 הינו 94 מ"ר, כששטח כל הדירות בבית הינו 1,863 מ"ר. לכן חלקה היחסי של התובעת 1



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 83/10

**בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה**

בהוצאות האמורות, בהתאם להוראות הדין, הינו 158/1863 וחלקה היחסי של התובעת 2 הינו 94/1863.

לפיכך, חלקה של התובעת 2 בעלות העבודות הינה בסך של 43,052 ₪ וחלקה של התובעת 1 בעלות העבודות הינה בסך של 72,364 ₪, כשמסכום זה יש לקזז את חיובה של התובעת 1 בעלות רכיב פירוק והתקנת מתלי הכביסה. בהתאם לכתב הכמויות העלות בעבור פירוק והתקנת מתלי הכביסה עומדת על סך של 45,000 ₪. מאחר והתובעת 1 חויבה בגין רכיב זה על פי יחס שטח דירתה ליחס שטחי כלל הדירות בבית, אני מוצאת לזכותה בהתאם לאותו יחס (45,000 ₪ כפול 158/1863), כך שהסכום אותו יש לקזז הינו 3,816 ₪. משכך, סך כל חובה של התובעת 1 בעבור השיפוץ עומד על סך של 68,548 ₪.

אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני דוחה התביעה בחלקה ומקבלת את התביעה שכנגד ומורה לתובעת מס' 1, הגב' נאוה גפן, לשלם לנציגות הבית סך של 68,548 ₪ ולתובעת מס' 2, סלמה וקנין לשלם לנציגות הבית סך של 43,052 ₪. כן אני מחייבת את התובעות לשלם, ביחד ולחוד, לנציגות הבית הוצאות האגרה ששולמה בתיק בסך של 2,885.40 ₪. בנוסף, אני מחייבת כל אחת מהתובעות לשלם לנציגות הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך של 3,500 ₪. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ז' באב תשע"א, 07 באוגוסט 2011.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה